21/08/2024
ESMA34-1592494965-657

Wytyczne

w sprawie stosowania terminów związanych z ESG lub zrównoważonym rozwojem w nazewnictwie funduszy



Spis treści

1. Zakres stosowania 3
2. Odniesienia do przepisów prawa, skróty i definicje 4
2.1. Odniesienia do aktów prawnych 4
2.2. Skróty 5
2.3. Definicje 6
3. Cel 6
4. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze 6
4.1 Status wytycznych 6
4.2 Wymogi sprawozdawcze 7
5. Wytyczne w sprawie stosowania terminów związanych z ESG lub zrównoważonym rozwojem w nazewnictwie funduszy UCITS i AFI 7
5.1 Objaśnienia kluczowych terminów zawartych w niniejszych wytycznych 7
5.2 Zalecenia dla zarządzających funduszami dotyczące stosowania terminów w nazewnictwie funduszy 8

1. Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do spółek zarządzających UCITS, w tym UCITS, które nie wyznaczyły spółki zarządzającej, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym wewnętrznie zarządzanych AFI, EuVECA, EuSEF i ELTIF oraz zarządzających FRP, a także właściwych organów.

Co?

2. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w związku z art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/65/WE, art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE i art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1156. W szczególności mają one zastosowanie w odniesieniu do obowiązku uczciwego i godziwego postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także obowiązku, aby wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych były rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd.
3. Obowiązki te odnoszą się do całej dokumentacji funduszu i wszystkich informacji reklamowych skierowanych do inwestorów lub potencjalnych inwestorów UCITS i AFI, w tym funduszy prowadzących działalność jako EuVECA, EuSEF, ELTIF i FRP.

Kiedy?

4. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ich publikacji na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych UE.
5. Zarządzający funduszami utworzonymi po dniu wejścia w życie wytycznych powinni niezwłocznie stosować je w działalności tych funduszy.
6. Zarządzający funduszami istniejącymi przed dniem wejścia w życie wytycznych powinni stosować je w odniesieniu do tych funduszy po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie wytycznych.

2. Odniesienia do przepisów prawa, skróty i definicje

2.1. Odniesienia do aktów prawnych

dyrektywa UCITS	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)[1]
dyrektywa w sprawie ZAFI	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010[2]
rozporządzenie (UE) nr 2019/2088	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych[3]
rozporządzenie (UE) nr 345/2013	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital[4]
rozporządzenie (UE) nr 346/2013	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej[5]
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1818	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego[6]
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach

[1] Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.
[2] Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.
[3] Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1.
[4] Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1.
[5] Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18.
[6] Dz. U. L 406 z 3.12.2020, s. 17.

	udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych[7]
rozporządzenie KIID	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej[8]
rozporządzenie w sprawie ustanowienia ESMA	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE[9]

2.2. Skróty

CTB	unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej
ELTIF	europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny
ESMA	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
EuSEF	europejski fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej
EuVECA	europejski fundusz *venture capital*
FRP	fundusz rynku pieniężnego
PAB	unijny wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego
SFDR	rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie (UE) 2019/2088)
UCITS	przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
ZAFI	zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

[7] Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 1.
[8] Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 1.
[9] Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

2.3. Definicje

fundusz	przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania (zgodnie z definicją w art. 1 ust. 2 lit. a-b) dyrektywy UCITS i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie ZAFI);
wskaźnik referencyjny	indeks rynkowy, na podstawie którego można ocenić wyniki funduszu;
zarządzający funduszem	a) spółka zarządzająca (w rozumieniu w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy UCITS); b) spółka inwestycyjna, która nie wyznaczyła spółki zarządzającej posiadającej zezwolenie na działalność zgodnie z dyrektywą UCITS; c) ZAFI (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie ZAFI) zarządzający AFI; oraz d) wewnętrznie zarządzany AFI zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie ZAFI

3. Cel

7. Niniejsze wytyczne są oparte na art. 23 ust. 7 dyrektywy w sprawie ZAFI, art. 69 ust. 6 dyrektywy UCITS i art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA. Celem niniejszych wytycznych jest określenie przypadków, w których nazwy funduszy wykorzystujące terminy związane z ESG lub zrównoważonym rozwojem są nieuczciwe, niejasne lub wprowadzające w błąd.
8. Nazwa funduszu jest sposobem przekazywania informacji o funduszu inwestorom, a także ważnym narzędziem marketingowym. Nazwa funduszu jest często pierwszą informacją o funduszu, którą widzą inwestorzy, i chociaż inwestorzy powinni brać pod uwagę inne okoliczności niż sama nazwa i dokładnie analizować informacje ujawniane przez fundusz, nazwa funduszu może mieć znaczący wpływ na ich decyzje inwestycyjne.

4. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

4.1 Status wytycznych

9. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA właściwe organy i uczestnicy rynku finansowego muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do niniejszych wytycznych.

10. Właściwe organy, do których odnoszą się niniejsze wytyczne, powinny stosować się do nich poprzez włączenie ich do swoich krajowych porządków prawnych lub nadzorczych, również w przypadku, gdy poszczególne wytyczne są skierowane głównie do uczestników rynku finansowego. W takim przypadku właściwe organy powinny w ramach sprawowanego nadzoru zadbać o to, by uczestnicy rynku finansowego przestrzegali wytycznych.

4.2 Wymogi sprawozdawcze

11. W terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszych wytycznych na stronie ESMA we wszystkich językach urzędowych UE właściwe organy, do których niniejsze wytyczne mają zastosowanie, muszą zawiadomić ESMA, czy (i) stosują wytyczne, (ii) nie stosują wytycznych, ale zamierzają zastosować się do nich lub (iii) nie stosują wytycznych i nie zamierzają się do nich zastosować.
12. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych właściwe organy muszą również przekazać ESMA, w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji wytycznych na stronie ESMA we wszystkich językach urzędowych UE, informację o powodach nieprzestrzegania wytycznych.
13. Szablon zawiadomienia jest dostępny na stronie internetowej ESMA. Po wypełnieniu formularza należy przekazać go do ESMA.
14. Uczestnicy rynku finansowego nie mają obowiązku zawiadamiania, czy stosują się do niniejszych wytycznych.

5. Wytyczne w sprawie stosowania terminów związanych z ESG lub zrównoważonym rozwojem w nazewnictwie funduszy UCITS i AFI

5.1 Objaśnienia kluczowych terminów zawartych w niniejszych wytycznych

15. Poniższe wyjaśnienia są istotne w odniesieniu do kluczowych terminów wymienionych w dalszych sekcjach niniejszych wytycznych.

- Terminy związane z „przejściem” obejmują wszelkie terminy wywodzące się od podstawowego słowa „przejście”, np. „przechodzenie”, „przejściowy” itp. oraz terminy wywodzące się od słów „poprawa”, „postęp”, „ewolucja”, „transformacja”, „neutralny emisyjnie” itp.

- Terminy związane ze „środowiskiem” oznaczają wszelkie słowa wywołujące u inwestora wrażenie promowania cech środowiskowych, np. „zielony”, „środowiskowy”, „klimat” itp. Terminy te mogą również obejmować skróty „ESG[10]” i „SRI[11]”.

- Terminy „społeczne” oznaczają wszelkie słowa wywołujące u inwestora wrażenie promowania cech społecznych, np. „społeczny”, „równość” itp.

- Terminy związane z „ładem korporacyjnym” oznaczają wszelkie słowa wywołujące u inwestora wrażenie skupienia się na ładzie korporacyjnym, np. „ład korporacyjny”, „kwestie sporne” itp.

- Terminy związane z „oddziaływaniem” oznaczają wszelkie terminy pochodzące od podstawowego słowa „oddziaływać”, np. „oddziałujący”, „oddziaływanie” itp.

- Terminy związane ze „zrównoważonym rozwojem” oznaczają wszelkie terminy wywodzące się od słów „zrównoważony rozwój” albo od słowa „zrównoważony”, jednak wyłącznie w kontekście zrównoważonego rozwoju

5.2 Zalecenia dla zarządzających funduszami dotyczące stosowania terminów w nazewnictwie funduszy

16. Fundusze wykorzystujące terminy związane z „działalnością na rzecz przejścia”, aspektem społecznym i ładem korporacyjnym powinny:

    – osiągnąć próg ilościowy w wysokości 80% odnoszący się do odsetka inwestycji uwzględniającego aspekt środowiskowy lub społeczny lub spełniającego cele zrównoważonego inwestowania zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej, które mają zostać ujawnione w załącznikach II i III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288; oraz

    – wykluczyć inwestycje w spółki, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818.

[10] „ESG” oznacza aspekty środowiskowe, społeczne oraz z zakresu ładu korporacyjnego.
[11] „SRI” oznacza inwestowanie odpowiedzialne społecznie.

17. Fundusze wykorzystujące terminy związane z aspektem środowiskowym lub oddziaływaniem powinny:

    - osiągnąć próg ilościowy w wysokości 80% odnoszący się do odsetka inwestycji uwzględniającego aspekt środowiskowy lub społeczny lub spełniającego cele zrównoważonego inwestowania zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej, które mają zostać ujawnione w załącznikach II i III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288; oraz

    - wykluczyć inwestycje w spółki, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818.

18. Fundusze wykorzystujące terminy związane ze zrównoważonym rozwojem powinny:

    - osiągnąć próg ilościowy w wysokości 80% odnoszący się do odsetka inwestycji uwzględniających aspekt środowiskowy lub społeczny lub spełniającego cele zrównoważonego inwestowania zgodnie z wiążącymi elementami strategii inwestycyjnej, które należy ujawnić w załącznikach II i III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288;

    - wykluczyć inwestycje w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818; oraz

    - zobowiązać się do znaczącego inwestowania w zrównoważone inwestycje, o których mowa w art. 2 pkt 17 SFDR.

19. Jeżeli nazwa funduszu łączy w sobie terminy z pkt 16 i 17, postanowienia tych punktów stosuje się łącznie, z wyjątkiem nazw nawiązujących do „działalności na rzecz przejścia", w przypadku których zastosowanie powinny mieć wyłącznie pkt 16 i 21.

Dodatkowe zalecenia dotyczące szczególnych rodzajów funduszy

20. Fundusze wyznaczające indeks jako wskaźnik referencyjny powinny stosować w swojej nazwie terminy, o których mowa w pkt 16–18, wyłącznie wówczas, gdy fundusz przestrzega wytycznych określonych w tych punktach.

21. Fundusze używające w swoich nazwach terminów związanych z „działalnością na rzecz przejścia" lub „oddziaływaniem" powinny również zapewnić, że inwestycje wykorzystywane do osiągnięcia progu, o którym mowa odpowiednio w pkt 16 i 17, znajdują się na jasnej i mierzalnej ścieżce transformacji społecznej lub środowiskowej lub są dokonywane w celu wygenerowania pozytywnego i mierzalnego wpływu społecznego lub środowiskowego w połączeniu z wypracowaniem zysku finansowego.

Oczekiwania nadzorcze

22. Właściwe organy powinny brać pod uwagę pkt 16–21 przez cały okres funkcjonowania funduszu. Inwestorzy mogliby zweryfikować te informacje poprzez okresowe ujawnianie informacji zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1288. Tymczasowe odstępstwo od progu i wyłączeń powinno być traktowane jako naruszenie pasywne i korygowane w najlepszym interesie inwestorów, pod warunkiem że odstępstwo to nie wynika ze świadomego wyboru dokonanego przez zarządzającego funduszem.
23. W stosownych okolicznościach właściwe organy powinny uznać, że czynniki uzasadniające dalsze dochodzenie i dialog nadzorczy z zarządzającym funduszem obejmują następujące elementy:

    - Rozbieżności w poziomie progu ilościowego, które nie są naruszeniami pasywnymi;

    - Fundusz, który nie wykazuje wystarczająco wysokiego poziomu inwestycji, aby stosować w swojej nazwie terminy związane z „działalnością na rzecz przejścia”, ESG, oddziaływaniem lub zrównoważonym rozwojem; lub

    - W przypadku gdy właściwy organ uzna, że użycie w nazwie funduszu terminów związanych z „działalnością na rzecz przejścia”, ESG, oddziaływaniem lub zrównoważonym rozwojem spowodowałoby, że inwestorzy otrzymaliby nieuczciwe lub niejasne informacje lub gdy zarządzający nie działałby uczciwie lub rzetelnie, wprowadzając tym samym inwestorów w błąd.